



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/110/2021, 8/460/2020, 8/328/2020
8/271/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
יעל ליבוביץ

ולדמן חוה, ת.ז. 062117569
פרויד 12, חיפה
טל': 052-3739955, פקס: 04-6897227
דוא"ל: avi@earam.com

בתיק:
8/328/2020

תובעת

נגד

הלפנד נטע, ת.ז. 058695743

1

נתבעים

באמצעות ב"כ: עו"ד אורן סלעי ואח'
דרך בר יהודה 39, ת.ד. 121, נשר 36601
טל': 04-8218222, פקס: 04-8218220
דוא"ל: oren@shs-law.co.il

בן מאיר חדוה, ת.ז. 006622328
התאנה 5, נשר

2

הלפנד נטע, ת.ז. 058695743

בתיק:
8/460/2020

תובעת שכנגד

באמצעות ב"כ: עו"ד אורן סלעי ואח'
דרך בר יהודה 39, ת.ד. 121, נשר 36601
טל': 04-8218222, פקס: 04-8218220

נגד

ולדמן חוה, ת.ז. 062117569
פרויד 12, חיפה
טל': 052-8739955, פקס: 04-6897227

נתבעת שכנגד

ולדמן חוה, ת.ז. 062117569
פרויד 12, חיפה
טל': 04-8260061, פקס: 04-6897227

בתיק:
8/110/2021

תובעת

נגד

הלפנד נטע, ת.ז. 058695743

נתבעת



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**מס' תיק: 8/328/2020, 8/460/2020, 8/110/2021,
8/271/2021**

באמצעות ב"כ: עו"ד אורן סלעי ואח'
דרך בר יהודה 39, נשר
טל': 04-8218222 פקס: 04-8218220

פסק דין

1. עסקינן בתביעה שהוגשה ביום 16.7.2020 בה עתרה התובעת (להלן: "ולדמן") למתן צו עשה אשר יחייב את הנתבעות, שהן בעלת דירה בבית (להלן: "הלפנד") ומי שהייתה בעלת הדירה לפנייה (להלן: "בן מאיר") לבצע תיקונים בדירתן שיימנעו חדירת רטיבות לדירת ולדמן, ולפיצול סעדים אשר יאפשר לה לתבוע את הלפנד ואת בן מאיר בגין נזקי ההליך לכשיתגבשו.
2. בדיון שהתקיים ביום 11.8.2020 מונה על ידי מר לאוניד ניקלשפארג (להלן: "המומחה/מומחה האיטום") כמומחה מטעמי, והלה התבקש לקבוע מה מקור הרטיבות בדירת ולדמן. המומחה הגיש ביום 13.9.2020 חוות דעת לתיק ממנה עלה כי האיטום שבוצע במרפסת דירת הלפנד בשנת 2011 אינו תקין. המומחה מצא כי המחיצה המפרידה בין מרפסת ולדמן למרפסת הלפנד נבנתה מעל שכבת האיטום ובאזור מסוים אף על גבי הריצוף באופן שמים שחודרים מאיטום לקוי באחת המרפסות אל המצע המצוי מתחת לשכבת האיטום עוברים באופן חופשי אל המרפסת האחרת. בעקבות הבדיקות שביצע ולצורך ביצוע איטום מיטבי המליץ המומחה לפרק את מחיצת ההפרדה הנמוכה בין מרפסות הצדדים להליך, לצקת חגורת בטון, להשלים את בניית המחיצה באמצעות בלוקים, לבצע שכבת טיח, ורק לאחר מכן לבצע עבודות איטום במרפסות הצדדים להליך כפי שיפורט בהמשך פסק דין.
3. הלפנד התבקשה להודיעני האם היא לוקחת אחריות לביצוע התיקונים כאמור בחוות הדעת. במענה השיבה הלפנד כי המחיצה המפרידה בין המרפסות אינה בנויה בתוואי הנכון כפי שעולה מתשריט מודד שצירפה.
4. ולדמן עמדה על ביצוע תיקונים במרפסת הלפנד ללא פירוק המחיצה והקמתה מחדש, ואף התחייבה כי לאחר ביצוע התיקונים שפירט המומחה וביצוע בדיקת הצפה לא יהיו לה טענות כלפי הנתבעת ככל שלאחר מכן תחדור רטיבות לדירתה.
5. הלפנד סירבה להצעתה של ולדמן ועמדה על כך שהמחיצה בין המרפסות תפורק ותיבנה מחדש בתוואי אשר יתאם לתשריט רישום הבית המשותף, וביום 11.10.20 הגישה תביעה שכנגד בה עתרה למתן צו עשה אשר יחייב את ולדמן לסלק ידה מחלק מרפסת אשר שייך לה ע"י הריסת הקיר המפריד בין מרפסות הצדדים להליך ובנייתו מחדש בתוואי התואם את תשריט רישום הבית המשותף, וכן לחייבה לבצע את כל הבדיקות הנדרשות לאחר בניית הקיר ולאשר כי לא חודרת רטיבות מצד המרפסת שלה לצד השני.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מס' תיק: 8/328/2020, 8/460/2020, 8/110/2021, 8/271/2021

6. לטענת הלפנד, כל עוד לא תועתק המחיצה בין המרפסות לתוואי הנכון אין טעם שתבוצע עבודות איטום במרפסתה, שהרי ככל שייקבע בסיום ההליך בתביעה שכנגד כי תוואי המחיצה אינו במקום הנכון, ממילא יידרש להעתיק את המחיצה לתוואי הנכון, מה שיפגע בעבודות האיטום שתבצע.
7. ולדמן הגישה ביום 6.4.2021 תביעה נוספת כנגד הלפנד (8/110/21) בה עתרה לחייב את הלפנד לסלק ידה משטח המרפסת אליו היא חורגת, באמצעות הריסה ובנייה מחדש של הקיר המפריד בין המרפסות בתוואי הנכון.
8. ביום 14.7.2021 מונה על ידי מר דורי כנען כמודד מוסכם (להלן: "המודד"), והלה התבקש לבדוק האם הקירות הבנויים המפרידים בין מרפסות הצדדים להליך תואמים את מיקומם בתשריט רישום הבית המשותף, וככל שלא, לסמן בתשריט שיגיש את התוואי הנכון.
9. ביום 14.10.2021 הגיש המודד את חוות דעתו ממנה עלה כי המחיצות המודגמות בתשריט רישום הבית המשותף בין מרפסת ל"ה, שבבעלות ולדמן, למרפסת מ"ב, שבבעלות הלפנד, אינן תואמות למיקום אשר נמדד במקום. המודד ציין בחוות דעתו כי מידות האורך והרוחב של המרפסות שנמדדו במקום קטנות מאלו שהודגמו בתשריט רישום הבית המשותף ועל כן הוא ביצע חלוקה של החוסר הקיים בין מרפסות הצדדים להליך, ובהתאם לכך הדגים בתשריט המדידה תוואי חדש בו נכון להקים את המחיצה שתפריד בין המרפסות.
10. לאחר המצאת חוות דעת המודד, הודיעה ולדמן כי ממצאי המודד אינם מקובלים עליה וביקשה לשלוח אליו שאלות הבהרה להן השיב המודד ביום 31.10.2021.
11. לאחר קבלת תשובות המודד ביקשה ולדמן להזמין את המודד לחקירה על חוות דעתו.
12. בהמשך לכך שלחה ולדמן הודעה בה ביקשה לחקור גם את המומחה מתחום האיטום, והתיק נקבע להוכחות ליום 1.5.2022.
13. הצדדים התבקשו להודיעני מי יעיד מטעמם. הלפנד ביקשה להעיד וכן ביקשה להעיד את מר רוזנצווייג מחברת ש.י.א. איטום וציפוי בע"מ, שנתן חוות דעת מטעמה. ולדמן הודיעה כי מטעמה יעידו שמואל מולנר ואסתר אופיר, וכי היא מעוניינת בנוסף לחקור את מומחה האיטום והמודד וכן את מר רוזנצווייג עורך חוות הדעת מטעם הלפנד.
14. ביום 1.5.2022 התקיים דיון הוכחות במהלכו נחקרו מומחה האיטום והמודד על ידי הצדדים להליך. לאחר שהללו סיימו להעיד ויתרו הצדדים על עדות יתר העדים מטעמם והצדדים סיכמו טענותיהם בעל פה.
15. כעת נותר לי להכריע בשאלות שבמחלוקת.

דיון והכרעה –



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מס' תיק: 8/328/2020, 8/460/2020, 8/110/2021
8/271/2021

16. אקדים ואציין כי מצאתי לקבל את התביעה שהגישה ולדמן בתיק 8/328/20 וכן לקבל את התביעה שכנגד שהגישה הלפנד שמספרה 8/460/20, ולדחות את התביעה הנוספת שהגישה ולדמן (תיק 8/110/21), הכל כפי שיפורט להלן:

17. אציין כבר כעת כי משמכרה בן מאיר את הדירה להלפנד, וזו האחרונה לקחה אחריות על הדירה, מוצאת אני להורות על מחיקת התביעה כנגד בן מאיר. היות שבן מאיר לא התייצבה לדיונים ולא הגישה כתבי טענות התביעה כנגדה נמחקת ללא צו להוצאות.

המקור לחדירת רטיבות לדירת ולדמן-

18. מעמ' 6-7 לחוות דעתו של המומחה עלו הנתונים הבאים:

5. קיימים סימני רטיבות בתקרת חדר עבודה, אינטרסול וחדר אורחים בדירת התובעת.

6. מקורות הרטיבות כלהלן:

- 6.1 ליקויי איטום במרפסת דירת התובעת, אשר הינם מקור עיקרי לרטיבות.
- 6.2 מכיוון שמחיצת הפרדה נמוכה בין מרפסות הצדדים נבנתה על גבי איטום המרפסות, קיימת אפשרות של חדירת מי גשם מתוך מצע ריצוף מרפסת התובעת לכיוון מרפסת של התובעת אשר בהמשך, עלול לגרום לחדירת רטיבות לתקרת דירת התובעת.
- 6.3 כמו כן, תוצאות בדיקת המטרת מים על גבי מחיצת ההפרדה מעידות על ליקויי איטום של מחיצת הפרדה נמוכה.

7. כדי למנוע הישנות הרטיבות בדירת התובעת, מומלץ לנקוט בצעדים הבאים:

7.1 במרפסת דירת התובעת:

- א. לפרק ריצוף, פנלים ורצועת טיח מעל הפנלים בכל שטח המרפסת ולנקות עד לבטון שיפועים.

ב. להגדיל פתח ניקוז מי גשם לקוטר "4".

ג. לרוקן אדנית פרחים בנויה ולבצע עבודות שיקום בטונים.

ד. לתקן ולהשלים עגלות בטון במפגשי רצפה/קירות בהיקף המרפסת.

ה. לתקן שכבת בטון שיפועים במקומות הנדרשים.

ו. למרוח שכבת יסוד.

ז. לצקת שכבת "ביטומן חם 85/40" או ש"ע.

ח. לבצע איטום באמצעות ריתוך יריעות ביטומן תקניות בעובי 5 מ"מ מסוג "SBS", כך

שהיריעות יעלו על הקירות כ-15 ס"מ מעל פני הריצוף.

ט. לבצע בדיקת הצפה במשך 72 שעות.

י. לבצע פרטי נקז דו מפלסי בפתחי ניקוז מי גשם.

י"א. להניח שכבת הגנה על גבי שכבת האיטום.

י"ב. להשלים ריצוף, פנלים, טיח וצבע.

י"ג. לאטום סביב ובתוך שרזולים של קווי הזנת חשמל לנקודות מאור בקירות.

י"ד. ביצוע עבודות המפורטות בסעיף 7.1 באחריות הנתבעת.

7.2 מחיצת הפרדה נמוכה בין מרפסות הצדדים:

- א. מכיוון שמחיצת הפרדה בין מרפסות הצדדים נבנתה על גבי איטום המרפסות, על מנת לבצע עבודת איטום מושלמת, מומלץ לפרק את המחיצה הנמוכה, לצקת חגורת בטון



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/328/2020, 8/460/2020, 8/110/2021,
8/271/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

עד לגובה של כ-30 ס"מ מעל פני הריצוף, להשלים בניית המחיצה באמצעות בלוקים בטון ולבצע שכבת טיח מלט ("הרבצה צמנטית").
מומלץ לבצע את העבודות על ידי הנתבעת והתובעת, שווה בשווה.
ב. מאחר ובעת פירוק מחיצת הפרדה, ייפגע איטום מרפסת התובעת לאורך המחיצה, מומלץ לפרק שורת ריצוף לאורך מחיצת ההפרדה ולהשלים איטום באופן המפורט בסעיפים 7.1 ד. – ט. לעיל.
לאחר סיום עבודות האיטום, מומלץ לבצע בדיקת הצפת מים במשך 72 שעות במרפסת של התובעת וזאת, לפני תחילת עבודות ריצוף.
ביצוע העבודות באחריות התובעת".

19. חוות הדעת קובעת כי מקור הרטיבות בדירת ולדמן בליקויי איטום במרפסת הלפנד, וכי לצורך ביצוע איטום מיטבי "מומלץ לפרק את המחיצה הנמוכה, לצקת חגורת בטון עד לגובה של כ-30 ס"מ מעל פני הריצוף, להשלים בניית המחיצה באמצעות בלוקים בטון ולבצע שכבת טיח מלט".

20. הצעת ולדמן ולפיה יבוצעו תיקונים במרפסת הלפנד ללא פירוק המחיצה, תוך התחייבות שלה כי לא יהיו לה טענות ככל שתמשיך תחדור רטיבות לדירתה, אינה סבירה לאור הוראת סעיף 3(ב) לתקנון המצוי שבחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 החל על הבית וקובע כדלהלן: "בעל דירה זכאי לדרוש מבעל דירה אחרת שיבצע תיקון בדירה האחרת, שאי-ביצועו עלול לפגוע בדירתו של דורש התיקון". הדעת אינה נותנת לאפשר לליקוי בדירה להמשיך להתקיים ולגרום לנזק לדירה האחרת ללא יכולת לדרוש מהמזיק שיתקן את מקור הנזק, וספק מה כוחה של התחייבות שכזו כלפי רוכשים עתידיים אשר אפשר שיסבלו מחדירת רטיבות לדירתם בשל תיקון לא מיטבי.

21. הלפנד טענה כי היות שנדרש ע"י המומחה פירוק המחיצה המפרידה בין המרפסות והקמתה מחדש יש להורות כי המחיצה החדש תיבנה בתוואי אחר מהתוואי הקיים, שיתאם לתשריט רישום הבית המשותף, כמפורט בכתב התביעה שהגישה.

22. מאחר שנתגלעה מחלוקת בין הצדדים באשר למיקום הנכון של המחיצות המפרידות בין המרפסות מונה על ידי, כאמור לעיל, מודד שנתן חוות דעתו.

23. לאחר קבלת חוות הדעת של המודד הודיעה ולדמן כי היא מבקשת לחקור הן את המומחה והן את המודד, ועל כן התיק נקבע לדיון הוכחות ליום 1.5.22.

24. המומחה העיד כי מצא את האיטום במרפסת הלפנד לא תקין באופן שמחייב את איטומה מחדש, ראו עמ' 3 לפרוטוקול שורות 9-25. כן העיד המומחה כי מבדיקות שביצע עלה כי מעבר הרטיבות בין המרפסות נעשית באזור המחיצות הנמוכות שנבנו על גבי הריצוף, ראו עדותו 3 לפרוטוקול שורות 48-49.

25. המומחה התבקש על ידי להסביר מה מקור הרטיבות בדירת התובעת והשיב בעמ' 5 לפרוטוקול שורות 9-21:

"ש:אנא הסבר בפשטות מה לדעתך מקור הרטיבות בדירת התובעת ומה נדרש לבצע לצורך תיקון



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/328/2020, 8/460/2020, 8/110/2021, 8/271/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ת:המקור העיקרי הוא ליקויי איטום במרפסת הנתבעת ויש לבצע עבודות המפורטות בחוות הדעת: לפרק את רצפת המרפסת, לטפל באדנית. לגבי המחיצה בין שתי המרפסות שלדעתי זה גם מקור לחדירת רטיבות, אני מגיש סקיצה שהכנתי לצורך הדיון בה רואים את התקרת בטון. ניתן לראות בסקיצה שלי שני סוגי מחיצות. מדובר באותה מחיצה שמפרידה בין המרפסות אלא שחלקה נבנה על גבי האיטום כפי שמודגם בסקיצה השמאלית וחלקה נבנתה על גבי ריצוף שנבנה על תקרת הבטון ועל האיטום. כנראה שבמקור היה קיים פתח בין המרפסות שנאטם בשלב מאוחר יותר ולכן חלק מהמחיצה בנויה ישירות על תקרת הבטון וחלקה בנויה על גבי ריצוף שעל תקרת הבטון. כל המחיצה על שני חלקיה השונים נבנתה מעל האיטום. לכן אם יש בעיה באיטום מים חודרים מתחת לאיטום או מתחת למחיצה ממרפסת התובעת לנתבעת ולהפך. לכן המלצתי לפרק את המחיצה ולפרק את האיטום, לבנות מחיצות ישירות על שכבת הבטון ורק אז לבצע איטום נפרד לכל אחת מהמרפסות עם רולקות על גבי המחיצות כך שתיווצרנה שתי מערכות איטום נפרדות בשתי המרפסות. הסקיצה מוגשת ומסומנת ניקלשפארג/1."

26. למשמע עדות המומחה שוכנעתי כי ביצוע איטום במרפסת הלפנד ללא הסרת המחיצות שהוקמו על גבי הריצוף מעל שכבת האיטום לא תביא מזוור לבעיית הרטיבות. עדות המומחה הייתה קוהרנטית ומהימנה, ולא נסתרה. לא נמצאו בה בקיאים והיא תאמה לאמור בחוות דעתו.

27. הנה כי כן, שוכנעתי כי אמנם מקור הרטיבות בליקויי איטום שנמצאו במרפסת דירת הלפנד, אך על מנת ליתן פתרון מלא נדרש להרוס את המחיצות להקימן מחדש על גבי הבטון של הגג, ולבצע לאחר מכן איטום חדש. האמור יביא להפרדת מערכות האיטום בשתי המרפסות וימנע מעבר מים בין המרפסות ומהן חדירה לדירה.

28. יצוין כי מעדות המומחה, שלא נסתרה, עלה כי לא התאפשר למומחה לבדוק את האיטום במרפסת ולדמן שכן לא הותר לו לבצע פירוק ריצוף או הצפה שלה, ועל כן לא נשללה האפשרות שגם האיטום במרפסת ולדמן לקוי, ראו עדות המומחה בעמ' 5 לפרוטוקול שורות 24-25.

29. עוד חשוב לציין כי לאחר קבלת חוות דעת המומחה הביעה הלפנד הסכמה לבצע את כל המלצות המומחה, ככתבן וכלשונו, אם תסכים ולדמן להריסה במשותף של המחיצות והקמתן בתוואי הנכון, ראו עמ' 2 לפרוטוקול הדיון מיום 26.10.20 שורות 19 ואילך, וכן ראו בעמ' 2 לפרוטוקול הדיון מיום 14.7.21 שורות 29 ואילך. הצעתה זו נדחתה ע"י ולדמן שעמדה, שלא בצדק, על כך שהלפנד תבצע את התיקונים ללא הסרת המחיצות.

30. שאלה נוספת אליה אדרש היא האם לאחר הריסת המחיצות המפרידות בין המרפסות יש להקימן בתוואי הנוכחי או בתוואי אחר. בעניין זה אפנה לממצאי חוות דעת המודד.

המיקום הנכון של המחיצות-

31. מחוות דעתו של המודד עלו הנתונים הבאים :



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/328/2020, 8/460/2020, 8/110/2021,
8/271/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

"ב.3. ממדידת המצב הקיים עולה כי הוא אינו תואם לחלוטין את המידות הרשומות בתשריט הבית המשותף.
כך, לדוגמא, מידת הרוחב המצטברת של המרפסות, המורכב מהמידות הרשומות $9.4 = 1.2 + 3 + 5.2$ מ' נמדד בשטח – 9.27 מ' או, כדוגמה נוספת, מידת אורך המרפסות שבתשריט מורכב מהמידות $12.8 = 4 + 8.8$, עומד במדידה על 12.71 מ'.

ב.3. חישוב מיקום תוואי הקיר המפריד בין המרפסות, בקירוב הטוב ביותר למידות המרפסות הרשומות בתשריט הבית המשותף, חושב על ידי וסומן בתשריט בצבע כחול. תוואי זה הוא תוואי הקיר המפריד במיקומו הנדרש והוא מסומן בצירוף..."

32. המודד נחקר לגבי ממצאיו והשיב כי חוות דעתו נערכה בהתבסס על תשריט רישום הבית המשותף ולא על בסיס אחר, ראו עדותו בעמ' 6 לפרוטוקול שורות 1-2. בעמ' 6 לפרוטוקול שורות 40-50 ובהמשך בעמ' 7 שורות 1-8 השיב המודד לשאלתי כדלהלן:

"ש: כאשר אתה לוקח את תשריט הבית המשותף הכולל נתוני אורך, רוחב ושטח, נא הבהר אילו מבין כלל הנתונים אינו תואם בשטח למפורט בתשריט.

ת: אינני יודע לענות מה היו השטחים של המרפסות. לא חישבתי שטחים של ההצמדות. בהתאם לכתב המינוי היה חשוב לי לקבוע את ציר ההפרדה בין ההצמדות בהתאם לתשריט הבית המשותף.

ש: אנא פתח את תשריט רישום הבית המשותף והבהר אילו מהמידות המפורטות בו נמצאו שונות במדידות שבוצעו במקום (בתשריט שצורף לחוות דעתך המידות הלקוחות מתשריט רישום הבית המשותף דהיות).

ת: ל"ה זו מרפסת התובעת, מ"ב זו מרפסת הנתבעת. בפועל בהתאם למצב הקיים המחיצה עוברת במיקום המודגם בצבע אדום בעוד שהיא צריכה לעבור במיקום שסימנתי בצבע כחול. מעיון בתשריט רישום הבית המשותף עולה כי קיימות מידות רוחב 5.20, 3.00 ו- 1.20 מקצה לקצה של שתי המרפסות גם יחד באופן שהמחיצה צריכה לעבור אחרי מידת הרוחב 5.20. כפי שצינתי בחוות דעתי סיכום המידות הללו מביא לרוחב כולל של 9.4 מטר. בפועל המדידה שלי העלתה שקיים רוחב 9.27 מטר בלבד ועל כן את החוסר במידת הרוחב חילקתי בהתאם לתורה הגאודזית בין שתי המרפסות. בהתאם לתורה זו החוסר אינו מתחלק שווה בשווה אלא ביחס לאורכים כפי שפירטתי בתשובתי לשאלות ההבהרה (סעיף 3). ביחס למידת האורך של המרפסות, תשריט רישום הבית המשותף מפרט מידת אורך של 8.80 בתוך מרפסת ל"ה ולאחריה 4.00 מטרים נוספים בתוך מרפסת מ"ב כאשר המחיצה אמורה לעבור ביניהן. סך הכל האורך מסתכם ל- 12.8 מטרים. בפועל מדדתי במקום סך הכל אורך 12.71 מטרים וגם כאן חילקתי את החוסר בין המרפסות בהתאם לשיטה הגאודזית וכך מיקמתי את המיקום של הקו הכחול".



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/328/2020, 8/460/2020, 8/110/2021, 8/271/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

33. מעדות המודד בעמ' 7 לפרוטוקול שורות 11-25 עולה כי המדידה שלו בוצע בהתאם למצב הקיים, קרי, במקום שהיה קיים חיפוי לקיר בוצעה המדידה מהחיפוי, ובמקום שהיה קיים בטון בוצעה המדידה מהבטון.

34. לא מצאתי טעות בביצוע המדידה באופן זה מהטעמים הבאים: ראשית, המודד העיד כי במקום שיש חיפוי הוא לא יכול להיכנס אל מאחורי החיפוי ולמדוד אורך בהתעלם ממנו. שנית, לא ניתן לדעת האם המדידות שבוצעו לצורך הכנת תשריט רישום הבית המשותף נעשו מחיפוי או מבטון. שלישית, בחלק מהמקומות קיים חיפוי אצל שני הצדדים באופן שאין השפעה אם המדידה נעשתה אצל שניהם מחיפוי או מקיר חשוף.

35. לכך יש להוסיף את העובדה שלא נטען, וממילא לא הוכח, כי מי מהצדדים התקין חיפוי במועד מאוחר למועד הכנת תשריט רישום הבית המשותף, כך שסביר כי אף במועד ביצוע המדידות לצורך רישום הבית המשותף בוצעו המדידות בהתאם למצב הקיים שלא הוכח כי השתנה מאז ועד היום.

36. לאחר שעיינתי בחוות דעת המודד, בשאלות ההבהרה והמענה להן ולאחר ששמעתי עדותו בפניי שוכנעתי כי חוות דעתו לא נסתרה והיא אמינה. הנה כי כן אני מורה לצדדים להרוס את המחיצות ולהקימן בתוואי המודגם בצבע כחול בתשריט המודד.

37. לא נטען, וממילא לא הוכח, כי מי מהצדדים אחראי להקמת המחיצות בתוואי השגוי, ועל כן מוצאת אני להורות כי בעלות הריסתן, הקמתן מחדש וטיוחן יישאו ולדמן והלפנד שווה בשווה.

38. לצורך כך אני קובעת כי כל צד רשאי להציג למשנהו הצעות מחיר להריסת המחיצות והקמתן מחדש בתוואי עליו הורה המודד בתוך 30 יום מהיום. בחלוף 30 ימים מהיום תבחר הצעת המחיר הזולה מבין ההצעות שהוצגו. העבודות יבוצעו בתוך 30 יום מיום שבחרו הצדדים את הצעת המחיר, כאמור.

39. הלפנד תבצע את עבודות האיטום עליהם המליץ המומחה בתוך 30 יום מיום הקמת המחיצות בתוואי החדש.

סוף דבר-

40. ניתן בזאת צו לפיצול סעדי ולדמן.

41. הצדדים ייהרסו ויקימו המחיצות במשותף כמפורט בסעיף 38 לעיל.

42. כל צד יהיה אחראי לביצוע האיטום במרפסתו, כאשר האיטום במרפסת הלפנד יבוצע על ידה בתוך 30 יום מיום הקמת המחיצות בהתאם להמלצות המומחה בחוות דעתו לרבות ביצוע בדיקת הצפה.

43. אשר להוצאות המשפט, נקודת המוצא בפסיקת הוצאות, היא כי בעל דין שזכה בהליך, יזכה בהוצאות שהוציא לשם קידום ההליך, כאשר הדבר נועד למנוע חסרון כיס של הזוכה, להרתיע



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מס' תיק: 8/328/2020, 8/460/2020, 8/110/2021, 8/271/2021

תובעים בכוח מנקיטת הליכי סרק ולעודד נתבעים בכוח להימנע מהתגוננות סרק, כאשר העיקרון הוא שהוצאות המשפט הנפסקות צריכות להיות מידתיות להליך עצמו ולמהותו (ע"א 9648/16 אורהייטק GIS בע"מ נ' חן אביטן משרד עורכי דין, בפסקה 67 (נבו 28.2.2018) ; רע"א 7650/20 Magic Software Enterprises Ltd נ' פאירפלאי בע"מ, בפסקאות 9-11 (נבו 28.12.2020)).

44. תקנה 151(א) לתקנות קובעת כי תכלית חיוב בעל דין בהוצאות היא "לשפות את בעל הדין שכנגד על הוצאותיו בהליך בהתחשב בתוצאותיו, במשאבים שנדרשו לניהולו ובהתנהלות בעלי הדין". במסגרת שומת הוצאות נדרשת הערכאה הדיונית לבטא את "האיזון הראוי שבין הבטחת זכות הגישה לערכאות, הגנה על זכות הקניין של הפרט ושמירה על שוויון בין בעלי הדין" (תקנה 151(ב) לתקנות).

45. במסגרת בג"ץ 891/05 תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ נ' הרשות המוסכמת למתן רשיונות יבוא-משרד התעשייה המסחר (נבו 30.06.2005), נותחו על ידי כב' הרשם (כתוארו אז) יגאל מרזל, תכליות חיוב בעל דין בהוצאות רעהו, כאשר המסקנה הייתה כי אמת המידה הנכונה לחיוב בהוצאות הוא כי ההוצאות צריכות להיות סבירות, הכרחיות ומידתיות. במסגרת הקווים המנחים לשימוש באותן אמות מידה נקבע, בין השאר כי יש להתחשב בהתנהגות הצדדים ובדרך שבה ניהלו את ההליך; שיקול נוסף הוא הסעד המבוקש או הסכום השנוי במחלוקת; כמו כן יש להתחשב במורכבות התיק והזמן שהושקע בהכנתו; השיקול האחרון המוזכר הוא חשיבות העניין בעבור בעלי הדין.

46. **ובמיושם לענייננו** – להלן השיקולים שהנחו אותי בפסיקת הוצאות הליך: תביעת ולדמן התקבלה ונמצא כי האיטום במרפסת הלפנד אינו תקין. הלפנד הביעה נכונות לבצע את התיקונים הנדרשים אך התנתה זאת בהעתקת המחיצות (שהמומחה הורה על הסרתן והקמתן מחדש) למיקום התואם את תשריט רישום הבית המשותף. התביעה שכנגד שהגישה הלפנד בעניין מיקום המחיצות התקבלה, והתביעה הנוספת של ולדמן בעניין מיקום המחיצות נדחתה. בכל אחת משתי התביעות שהתקבלו מונה על ידי מומחה ועלות שני המומחים הייתה דומה (3,050 ₪ לכל צד למומחה ו- 3,159 ₪ לכל צד למודד). על אף שתביעת ולדמן התקבלה, בדין סירבה הלפנד לבצע את התיקונים לאלתר שכן המומחה דרש כי עבודות האיטום תבוצענה רק לאחר שהמחיצות תוקמנה על גבי הבטון, מה שחייבת את הריסתן ובנייתן מחדש, ועל כן נדרש להכריע תחילה בתביעה שכנגד שעניינה היה שאלת המיקום הנכון של המחיצות. מנגד, העובדה שולדמן סרבו לקבל את ממצאי שני המומחים ועמדו על משלוח שאלות הבהרה ועל חקירתם הביאו לסרבול ההליך ושיקול בפסיקת ההוצאות.

47. בהתאם לאמות המידה שהותוו בפסיקה, אני מוצאת לחייב את ולדמן, בהוצאות ההליך לרבות בשכ"ט עו"ד בסכום כולל של 6,000 ₪, שישולמו להלפנד בתוך שלושים ימים מהיום, שאם לא כן, יישאו הפרשי ריבית והצמדה כדין עד ליום התשלום בפועל.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**מס' תיק: 8/328/2020, 8/460/2020, 8/110/2021,
8/271/2021**

**יישלח לצדדים ולמומחים
ניתן בהיעדר הצדדים ביום כד' באייר התשפ"ב (25.5.22)**

יעל ליבוביץ

מפקחת על רישום מקרקעין